

시정 및 주의 요구

1. 제 목 : 교대근무자 격려금 지급 부적정

2. 관계기관 : ◇ ◇ ・◆◆▼▼▣▣

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 규정과 별도로 노동조합과 임금 및 단체협약에 관한 협약서를 작성하고 조합원의 권익향상과 복지증진을 구현하기 위하여 성실히 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「임금 및 단체협약서」 제69조(교대근무자 격려금 지급) 제1항에서는 공단은 교대근무자(2·3교대, 영양실, 야간원무, 영상, 진검 등 필수 근무부서)가 설날, 추석, 근로자의 날, 공단창립기념일, 대체공휴일 등에 근무할 경우는 매일 1일 통상임금의 50%를 지급한다고 정하고 있고, 제3항에서는 지급 기준은 해당 일에 출근을 하는 직원을 대상으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ▼▼▣▣에서는 교대근무를 수행하고 있는 직원(간호, 시설안전관리, 요양보호) 해당 일에 근무할 경우 통상임금의 50%를 가산한 격려금을 지급하여 협약사항이 준수될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 상반기 요양원 종합감사 시 해당 요양원에서 지급된 교대근무자 격려금 지급 실태를 확인한 결과, 해당 일에 근무한 직원들의 근무 결과 취합오류, 해당일 미인지 등의 사유로 [표]와 같이 미지급되어 총 95건, 5,476천원 상당 보수의 환급 조치가 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표] 교대근무자 격려금 미지급 내역

(단위: 원)

구분	시정구분	오류건	시정금액	오류사유	비고
◇◇▼▼■	환급	6	293,930	- 취합 오류 등	
◆◆▼▼■	환급	89	5,182,080	- 대체 공휴일 지급 사유 미인지 등	대체 공휴일 '22년 단협 추가
총합계		95	5,476,010		

4. 관계기관 의견

- 해당 ▼▼■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇·◆◆▼▼■장은

- 미지급한 교대근무자 격려금 95건 5,476천원 상당을 해당자에게 지급조치하 시고, (시정)

○ ㉠㉠㉠㉠, ◇◇▼▼■장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 입소 어르신 지참약 관리 부적정

2. 관계기관 : ◇◇▼▼■

3. 내 용

가. 업무개요

▼▼■에서는 입소자의 안정적인 케어를 위해 기존 질병 등 기저질환에 대해서 복용 중인 약 또는 축탁의 진료를 통해 의약품 처방전 발행으로 입소자에게 약물 투약 관리를 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제17조의2(처방전) 제1항에 따르면 의료업에 종사하고 직접 진찰한 의사, 치과의사 또는 한의사가 아니면 처방전을 작성하여 환자에게 교부하거나 발송하지 못하며, 의사, 치과의사 또는 한의사에게 직접 진찰을 받은 환자가 아니면 누구든지 그 의사, 치과의사 또는 한의사가 작성한 처방전을 수령하지 못한다고 정하고 있습니다.

또한, 「약사법」 제23조(의약품 조제) 제1항에서는 약사 및 한약사가 아니면 의약품을 조제할 수 없으며, 약사 및 한약사는 각각 면허 범위에서 의약품을 조제하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「폐기물관리법 시행규칙」 제4조의2(폐기물의 종류 및 재활용 유형) 제2항에 따른 폐기물의 유형별 세부 분류는 별표4와 같이(2. 사업장일반폐기물 51-41-04 폐의약품류)라고 정하고 있으며, 「폐기물관리법」 제18조(사업장폐기물의 처리) 제1항에서는 사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조(폐기처리업) 제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자 또는 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 요양원 입소자 중 퇴소나 임종 시 입소자가 복용하던 의약품에 대

하여 보호자에게 인계하거나 또는 인계가 불가능 시 원내 사업장일반폐기물로 분류하여 처리하여야 하며, 축탁의 진료 후 처방전 발생 시 약국에서 제조 또는 의약품 구매하여 입소자에게 투약 등 복약지도를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ◇◇▼▼■ ■ 종합감사 시 폐의약품 관리현황을 확인 한 결과, [표]와 같이 퇴소자의 의약품 3종에 대하여 보관하고 있었으며, 입소자 진료 시 축탁의 의약품 처방전에 동일 품목(보관 의약품 3종)이 있는 경우 해당 보관 의약품으로 입소자에게 투약하는 것으로 확인되었습니다.

[표] 폐의약품 보관 현황

구분	폐의약품	효능	수량	비고
전문의약품	A약 15ml	진해거담제	84포	유효기간 2026년
전문의약품	B약 20ml	식욕촉진제	10포	유효기간 2024년
일반의약품	C약 15ml	만성변비	60포	유효기간 2023년
			1,000포	유효기간 2024년
			600포	유효기간 2025년

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇▼▼■ ■장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- 폐의약품 처분 시 관련 규정 준수를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)